

1500616-73.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que denunciado foi visto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500616-73.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500616-73.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAUAN DE BRITO GAMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

THAUAN DE BRITO GAMA foi denunciado e está incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta de 15h15min, na Avenida Wilson Tomas com a Rua Caixeta, Joquei Clube, nesta cidade de São Vicente, THAUAN DE BRITO GAMA, menor de 21 anos de idade, fotografias págs. 22 e 24, RG nº 53.980.876/SP, nascido em 17/12/2001, filho de Sonia Maria de Brito Gama, residente no Caminho São Sebastião, n. 1, Viela 01, Vila Telma, Bom Retiro, Santos-SP, trazia consigo, transportava e guardava 03 (três) frascos de lança perfume com cerca de 329ml (trezentos e vinte e nove mililitros), 25 (vinte e cinco) porções de Cannabis Sativa (maconha), com peso bruto de 49,70g (quarenta e nove gramas e setenta decigramas), 18 (dezoito) papéletes de skunk, com peso bruto de 18,80g (dezoito gramas e oitenta decigramas), 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, com peso bruto de 51,80g (cinquenta e um gramas e oitenta decigramas), e 108 (cento e oito) pedras de crack, com peso bruto de 24,4g (vinte e quatro gramas e quarenta decigramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 9), auto de

constatação provisória (pág. 11) e fotografia (pág. 23).

Segundo restou apurado, policiais civis em investigação de tráfico de drogas diligenciaram no local dos fatos, conhecido ponto de venda de entorpecentes, em viatura descaracterizada, oportunidade em que avistaram o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual resolveram monitorá-lo.

O indiciado foi procurado por uma pessoa, que lhe entregou dinheiro e, em seguida, dirigiu-se até a beira do canal, agachou e retirou um pequeno objeto de dentro de uma sacola plástica em meio a vegetação rasteira.

Em seguida, THAUAN voltou e entregou o objeto a pessoa que o esperava, que saiu rapidamente do local, entrando na favela.

Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrada em poder do denunciado uma pedra de crack, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais).

No local onde o denunciado foi visto mexer, foi encontrada uma sacola contendo 03 (três) frascos de lança perfume, 25 (vinte e cinco) porções de maconha, 18 (dezoito) papalotes de skunk, 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 107 (cento e sete) pedras de crack.

Indagado, o indiciado confessou a prática do tráfico de drogas. Por tais motivos, THAUAN foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva (págs. 47/52). Notificado (pág. 94), o réu apresentou defesa prévia (págs. 98/103). Recebida a denúncia em 25/05/2022 (págs. 111/112), o réu foi citado (pág. 123). Em juízo foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 127).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.147/151), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou aplicação da pena base no seu mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão judicial e da menoridade relativa, redução do artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11343/06, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág.156/162).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Paulo Sergio Pereira de Menezes, policial civil, disse que no decurso de uma diligência no local dos fatos, com seu colega de farda Rafael em uma viatura descaracterizada, avistou o denunciado em movimentação suspeita, resolvendo estacionar a viatura e monitorá-lo, determinado momento o réu foi visto recebendo uma quantia em dinheiro por indivíduo no local, vindo a buscar algo em uma sacola plástica para entregar ao indivíduo, posto isso os policiais realizaram a abordagem, sendo encontrado, em posse do indiciado, um fragmento de crack e uma quantia de dinheiro, e na sacola que o denunciado havia mexido, uma grande quantidade de entorpecentes, acrescentando que o réu confessou a prática do delito e que havia começado naquele dia, pois precisava de dinheiro.

A testemunha Rafael Ramos Jacovani, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda.

Em interrogatório, o réu Thauan de Brito Gama, THAUAN DE BRITO GAMA confessou a prática do delito de tráfico, narrando que estava jogando uma partida de sinuca com uma menina, quando foi solicitado por um usuário para que realizasse a venda de uma

pedra de crack, visto isso, o réu dirigiu-se ao lugar onde as drogas estavam localizadas, de modo que ele realiza a venda e retorna ao local em que estava anteriormente, determinado momento os policiais abordam o denunciado indagando se ele comercializava drogas no local, após a confirmação do réu os policiais apreendem a sacola e questionam se ele traficava assiduamente no local, esse que negou, alegando que estava apenas aquele dia, pois necessitava de dinheiro para pagar o ultrassom de seu filho.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (pág. 9), auto de constatação provisória (pág. 11), fotografia (pág. 23) e laudos de exame químico toxicológico de págs. 81/84 e 138/140, no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que denunciado foi visto recebendo uma quantia em dinheiro por indivíduo no local, vindo a buscar algo em uma sacola plástica para entregar entorpecentes ao indivíduo, ao passo que acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, confirmando precisamente os fatos narrados pelos policiais e alegando que estava traficando apenas aquele dia, pois necessitava de dinheiro para pagar o ultrassom de seu filho, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à confissão e da menoridade relativa, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes. Assim, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes (03 (três) frascos de lança perfume com cerca de 329ml (trezentos e vinte e nove mililitros), 25 (vinte e cinco) porções de Cannabis Sativa (maconha), com peso bruto de 49,70g (quarenta e nove gramas e setenta decigramas), 18 (dezoito) papelotes de skunk, com peso bruto de 18,80g (dezoito gramas e oitenta decigramas), 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína, com peso bruto de 51,80g (cinquenta e um gramas e oitenta decigramas), e 108 (cento e oito) pedras de crack, com peso bruto de 24,4g (vinte e quatro gramas e quarenta decigramas), diminuo a pena na metade, para atingir, em definitivo, 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade e multa, no tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado THAUAN DE BRITO GAMA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena

RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

P.R.I

São Vicente, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA